SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1123362 - RJ (2026/0353374-8)

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
IMPETRANTE	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE	:	DEIVID ESTEVAO DA SILVA
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus* substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, impetrado em favor de DEIVID ESTEVAO DA SILVA, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no julgamento da Apelação Criminal n. 0022427-88.2023.8.19.0063.

Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 1 mês e 10 dias de detenção e a 25 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos tipificados no **art. 147, do Código Penal e no art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/1941, c/c o art. 61, II, "f", do CP, em concurso material** (e-STJ, fls. 34/38).

Irresignada, a defesa apelou e o Tribunal estadual negou provimento ao recurso (e-STJ, fls. 12/28), em acórdão assim ementado:

> *DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONDIÇÃO DE FREQUÊNCIA A GRUPO REFLEXIVO DE GÊNERO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.*
> *I. CASO EM EXAME*
> *1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, com agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, e pela contravenção penal de vias de fato, ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com incidência da Lei nº 11.340/2006.*
> *2. A sentença fixou as penas em 1 mês e 10 dias de detenção e 25 dias de prisão simples, a serem cumpridas em regime aberto, concedendo suspensão condicional da pena, condicionada ao comparecimento*

Edição nº 424 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 21 de agosto de 2026 Publicação: segunda-feira, 24 de agosto de 2026
Documento eletrônico VDA59282931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 20/08/2026 14:15:41
Publicação no DJEN/CNJ de 24/08/2026. Código de Controle do Documento: 4ece8fe0-4012-48a4-b6ad-beccd284292d

mensal em juízo e à frequência a grupo reflexivo de gênero destinado a homens. Determinou, ainda, o pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.000,00 para cada vítima e condenação ao pagamento de custas processuais.
3. A Defesa requereu o afastamento da obrigação de participação em grupo reflexivo de gênero, a exclusão da indenização mínima fixada e a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é legítima a imposição da frequência a grupo reflexivo de gênero como condição à suspensão condicional da pena; (ii) saber se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em favor das vítimas; e (iii) saber se é possível a concessão de gratuidade de justiça para isenção de custas processuais nesta fase.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A imposição da frequência a grupo reflexivo de gênero como condição à suspensão condicional da pena encontra amparo no art. 152, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, sendo medida adequada, proporcional e fundamentada no contexto de violência doméstica.
6. A fixação de indenização mínima por danos morais em favor das vítimas é cabível, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sendo suficiente o pedido expresso na denúncia e a comprovação da violência sofrida.
7. A condenação ao pagamento de custas processuais decorre da sucumbência penal, cabendo ao Juízo da Execução a análise da hipossuficiência e eventual isenção, conforme entendimento sumulado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É legítima a imposição da frequência a grupo reflexivo de gênero como condição à suspensão condicional da pena em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em favor das vítimas, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. 3. A análise da hipossuficiência para fins de isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, "f", 69, 77, 79; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006; CPP, arts. 387, IV, 804; LEP, art. 152, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJRJ, Súmula nº 74; TJRJ, 0009804-26.2022.8.19.0063, Des. Simone de Araújo Rolim, 30/10/2025; TJRJ, 0000237- 65.2022.8.19.0064, Des. Marcus Henrique Pinto Basílio, 26/02/2026.

No presente *writ* (e-STJ, fls. 2/11), a impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal na segunda fase da dosimetria de suas penas. Para tanto, alega que houve majoração pela incidência da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, nas frações de 1/3 (ameaça) e 2/3 (vias de fato) sem nenhuma fundamentação para justificar o incremento, em contrariedade à orientação jurisprudencial desta Corte Superior.

Diante disso, requer liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação, até o julgamento definitivo desta impetração e, no mérito, a revisão da dosimetria da pena do paciente, ante a redução do incremento operado na segunda fase do cálculo dosimétrico.

Suficientemente instruídos os autos, dispenso o envio de informações.

É o relatório. **Decido**.

Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do *habeas corpus* e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio.

Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício.

Nesse sentido, a título de exemplo, confiram-se os seguintes precedentes: STF, HC n. 113.890/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER. Primeira Turma, julgado em 3/12/2013, publicado em 28/2/2014; STJ, HC n. 287.417/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Quarta Turma, julgado em 20/3/2014, DJe 10/4/2014; e STJ, HC n. 283.802/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ. Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014.

Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

Acerca do rito a ser adotado, as disposições previstas nos art. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de *habeas corpus* e de recurso em *habeas corpus* a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC n. 513.993/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 17/7/2019; AgRg no HC n. 475.293/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 3/12/2018; AgRg no HC n. 499.838/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 22/4/2019; AgRg no HC n. 426.703/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018; e AgRg no RHC n. 37.622/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013).

Edição nº 424 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 21 de agosto de 2026 Publicação: segunda-feira, 24 de agosto de 2026
Documento eletrônico VDA59282931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 20/08/2026 14:15:41
Publicação no DJEN/CNJ de 24/08/2026. Código de Controle do Documento: 4ece8fe0-4012-48a4-b6ad-beccd284292d

Nesse diapasão, uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do *habeas corpus* constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de *habeas corpus* apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n. 45/2004 com *status* de princípio fundamental (AgRg no HC n. 268.099/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013).

Na verdade, a ciência posterior do *Parquet*, longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em principio, já é conhecido (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016).

Em suma, para conferir maior celeridade aos *habeas corpus* e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do *writ* antes da ouvida do *Parquet* em casos de jurisprudência pacífica (AgRg no HC n. 514.048/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019).

Possível, portanto, a análise do mérito da impetração já nesta oportunidade.

Conforme relatado, busca-se a revisão da dosimetria da pena do paciente.

Preliminarmente, cabe ressaltar que a dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

Ademais, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Edição nº 424 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 21 de agosto de 2026 Publicação: segunda-feira, 24 de agosto de 2026
Documento eletrônico VDA59282931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 20/08/2026 14:15:41
Publicação no DJEN/CNJ de 24/08/2026. Código de Controle do Documento: 4ece8fe0-4012-48a4-b6ad-beccd284292d

Por fim, predomina nesta Corte Superior, o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão.

Vejam-se:

> *HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. [...] TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, D, DO CP. QUANTUM DE REDUÇÃO NÃO ESPECIFICADO NO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. DESPROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO PARCIAL DA PRÁTICA DELITIVA. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.*
> *1. Se a confissão do agente é utilizada como fundamento para embasar a conclusão condenatória, a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP, deve ser aplicada em seu favor, pouco importando se a admissão da prática do ilícito foi espontânea ou não, integral ou parcial, ou se houve retratação posterior em juízo.*
> *2.* ***O quantum de diminuição pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não está estipulado no Código Penal, de forma que devem ser observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena****.*
> *3.* ***Na hipótese, as instâncias de origem reduziram a pena do paciente em 2 (dois) meses de forma desproporcional, sendo patente, pois, o constrangimento ilegal imposto, devendo ser aplicada a redução de 1/6 (um sexto) em razão da confissão espontânea****.*
> *[...]*
> *3. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de redimensionar a pena imposta para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e multa, em regime inicial aberto.* (HC n. 408.154/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe 27/9/2017, grifei).

> *PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. DISTRIBUIÇÃO EM VÁRIAS LOCALIDADES. FUNDAMENTOS SUFICIENTES. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.*
> *[...]*
> *4.* ***O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência***

> ***pátrias anunciam que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade****. E, no caso, tem-se por proporcional a diminuição de 1 ano, operada em decorrência do reconhecimento da atenuante da confissão.*
> *5. Agravo regimental a que se nega provimento.* (AgRg no REsp n. 1.672.672/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe 14/11/2017, grifei).

Sob essas diretrizes, ao sentenciar o paciente, a Magistrada asseverou que (e-STJ, fls. 36/37, grifei):

> *[...]*
> *Do **crime de ameaça contra Maria**: Considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que nada há que justifique a exasperação da pena-base. Assim, aplico a pena-base do réu em 01 (um) mês de detenção.*
> ***Presente a agravante prevista no artigo 61, II, "f", e observada a ausência de circunstâncias atenuantes, agravo a pena do réu, atingindo o patamar de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção**, pena esta que torno definitiva, diante da ausência de causas que a modifiquem.*
> *Deixo de aplicar a pena de multa por não ser a mesma suficiente a reprimenda penal do acusado, sobretudo em razão do disposto no art. 17 da Lei 11.340/06 que veda a conversão das penas em prestação pecuniária ou multa isolada.*
> ***Da contravenção de vias de fato contra Jhennifer**: Como apontado anteriormente, nada há que justifique a exasperação da pena-base. Assim, fixo a pena-base em 15 (quinze) dias de prisão simples. **Presente a agravante prevista no artigo 61, II, "f", passo a pena para 25 (vinte e cinco) de prisão simples**, pena esta que torno definitiva, diante da inexistência de outras causas que a modifiquem.*
> *Deixo de aplicar a pena de multa, pelos motivos esposados anteriormente.*

Consoante visto acima, não foi apresentada nenhuma motivação para justificar o incremento operado na segunda fase da dosimetria da pena, ante a incidência da agravante reconhecida. Desse modo, reconheço o flagrante constrangimento ilegal apontado pela impetrante e, de ofício, reduzo o incremento para a usual fração de 1/6 adotada por esta Corte Superior, ficando as reprimendas do paciente definitivamente estabilizadas da seguinte forma: crime de ameaça (1 mês e 5 dias de detenção), contravenção de vias de fato (17 dias de prisão simples).

Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do *habeas corpus*. Todavia, **concedo a ordem** *ex officio*, para fixar as sanções do paciente em 1 mês e 5 dias de detenção (crime de ameaça) e em 17 dias de prisão simples (contravenção de vias de fato), mantidos os demais termos de sua condenação.

Comunique-se, com urgência, o Tribunal impetrado e o juízo de primeiro grau.

Edição nº 424 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 21 de agosto de 2026 Publicação: segunda-feira, 24 de agosto de 2026
Documento eletrônico VDA59282931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 20/08/2026 14:15:41
Publicação no DJEN/CNJ de 24/08/2026. Código de Controle do Documento: 4ece8fe0-4012-48a4-b6ad-beccd284292d

Intimem-se.

Brasília, 20 de agosto de 2026.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Edição nº 424 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 21 de agosto de 2026 Publicação: segunda-feira, 24 de agosto de 2026
Documento eletrônico VDA59282931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 20/08/2026 14:15:41
Publicação no DJEN/CNJ de 24/08/2026. Código de Controle do Documento: 4ece8fe0-4012-48a4-b6ad-beccd284292d